



PUTUSAN
Nomor 3493 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NYONYA SANTI TRISNAWATY Y., S.E., BINTI ABDUL SALATIN, bertempat tinggal di Taman Kenari Nusantara, Jalan Sanur, Blok SN V/12 A, RT 014/RW 018, Ds. Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Berdasarkan perbaikan gugatan tanggal 8 September 2022 menjadi bertempat tinggal /domisili di: D/A. Kepala LAPAS Kelas II A Bogor (Paledang), Jalan Paledang Nomor 2, Bogor Tengah, Kota Bogor-16122, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmat Selamat, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia atau di singkat (DPN-LAKRI), beralamat di Komplek POLRI Munjul, Jalan Durian, Nomor 41, RT 002/RW 003, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

NYONYA SINTA HUTASOIT, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Timur Raya A8/154, RT 004, RW 020, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaya Lelana, S.H., dan kawan., Para *Advocate*/Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum Jaya Lelana, S.H., & Rekan, Jalan Raya Mabes AL Cilangkap, Nomor 62, Jakarta Timur 13870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Temohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **SUPARNO, S.H., M.Kn.**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Raya Alternatif Cibubur-Cileungsi Nomor 63B, Kabupaten Bogor;
2. **ALFARINA, S.H.**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Ridwan Rais, Nomor 56, Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR/BPN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakan Sari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sri Dewi Marlina Putri, S.H., M.H., Mekkah Risa, S.H., dan Henry Hutabarat, S.Psi., ASN dan PPNPN pada Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Alternatif Cibubur, Nomor 6, Cileungsi Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1712/SKU-MP.01.02/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
4. **PT. BANK NIAGA TBK. CABANG KELAPA GADING**, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya, Blok LB 3/34-36, Jakarta Utara, berdasarkan perbaikan gugatan tanggal 8 September 2022 menjadi PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Kelapa Gading, berkedudukan/beralamat di: Jalan Boulevard Raya, Blok TN 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara (di depan/di seberang Mall Kelapa Gading III);

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Ny. Sinta Hutasoit adalah sebagai pemilik sah atas objek perkara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2922/NAGRAK/2004, berupa sebidang tanah seluas 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), NIB : 10.10.16.07.04022 dan SPPT Bumi dan Bangunan Nomor 32.03.140.008.022.07420, terletak di Jalan Taman Kenari Nusantara, Ds/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas nama Nyonya Sinta Hutasoit (semula S. HGB Nomor 3372/Nagrak, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 10.10.16.07.04022, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2004, tanah seluas 408 m² (empat ratus meter persegi), Sertipikat tanggal 29 Desember 2004) atas nama Nyonya Sinta Hutasoit, terletak di Blok SN 5, Nomor 12 A, Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor 313/Nagrak/2004, tanggal 30 Agustus 2004;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 545/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 27 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 57/PID/2022/PT BDG tanggal 29 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 11, tanggal 15-06-2017 dihadapan Turut Tergugat I Notaris/PPAT Suparno, SH., M.Kn adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12, tanggal 15-06-2017 dihadapan Turut Tergugat I Notaris/PPAT Suparno, SH., M.Kn adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 12/2017, tanggal 18 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II (PPAT Alfarina, SH., – yang terlampir dalam berkas Putusan Pidana

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 545/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 27 Januari 2022) adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat atas objek perkara, untuk menyerahkan sebidang tanah berikut rumah tinggal diatas terletak di Jalan Taman Kenari Nusantara, Blok SN 5, Nomor 12 A, Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, (objek perkara) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala beban dan dengan bantuan aparat hukum bila diperlukan;
9. Memerintahkan dan menghukum kepada Turut Tergugat III (Ka. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor/BPN Kabupaten Bogor) untuk mencoret nama Tergugat/Terpida (Ny.Santi Trisnawaty Y) atas sertifikat tanah objek Perkara dan mencatatkan kembali nama Penggugat (Nyonya Sinta Hutasoit) pada sertifikat tanah objek perkara - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2922/NAGRAK/2004, berupa sebidang tanah seluas 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), NIB : 10.10.16.07.04022 dan SPPT Bumi dan Bangunan Nomor 32.03.140.008.022.07420, terletak di Blok SN 5, Nomor 12 A, Kelurahan/Desa NAGRAK, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jalan Taman Kenari Nusantara, Ds/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) dan mengembalikan SHM tersebut diatas kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat tidak dapat dikuasainya tanah objek perkara dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
12. Menyatakan sita jaminan atas Objek Perkara dan Surat Kuasa, Akta-Akta Otentik PPJB Dan AJB, serta Rumah Tinggal milik Tergugat/Terpida tersebut diatas (Terletak di Jalan Taman Kenari Nusantara, Blok SN 5, Nomor 12 Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putri, Kabupaten Bogor,) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

13. Menghukum Tergugat/Terdana dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk patuh dan taat menjalankan Putusan *aquo*;
14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan surat-surat asli/minuta yang terkait peralihan objek Perkara berupa Akta Kuasa Otentik, PPJB, AJB sebagaimana disebut diatas kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk disita;
15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij vorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Tuntutan Provisi penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Hibah dan Surat Kuasa serta Pelunasan Pembayaran Cicilan Kredit kepada PT. Bank Niaga Tbk. adalah Sah dan Benar;
- Memerintahkan kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor agar segera menyelesaikan konflik kepemilikan tanah milik Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Menteri Agraria;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100,000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari, setiap kali

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekovensi melanggar sebahagian maupun seluruh isi dari Putusan Provisi ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi yang bersifat moril dan materil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut;
- Kerugian Materil terkait penyelesaian dan atau biaya pengurusan permasalahan yang di akibatkan oleh perbuatan Penggugat serta biaya-biaya yang tidak pernah diperhitungkan dan serta diberikan oleh Tergugat, serta kehilangan kemanfaatan hak atas tanah miliknya sehingga Tergugat mohon agar dapat diperhitungkan dan atau ditaksir yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar);
- Kerugian moril Tergugat berupa hilangnya ketenangan, perasaan kesal dan tidak enak hati Penggugat dalam kedudukannya, mohon agar dapat diperhitungkan dan atau ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk menghindari Penggugat menunda-nunda pelaksanaan putusan ini, maka Tergugat memohon agar kiranya Penggugat dapat dihukum guna membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Menyatakan Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat III) dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan atau menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Cbi., tanggal 13 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Ny. Sinta Hutasoit adalah sebagai pemilik sah atas objek perkara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2922/Nagrak/2004, berupa sebidang tanah seluas 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), NIB : 10.10.16.07.04022 dan SPPT Bumi dan Bangunan Nomor 32.03.140.008.022.07420, terletak di Jalan Taman Kenari Nusantara, Ds/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas nama Nyonya Sinta Hutasoit (semula SHGB Nomor 3372/Nagrak, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 10.10.16.07.04022, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2004, tanah seluas 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), Sertifikat tanggal 29 Desember 2004 atas nama Nyonya Sinta Hutasoit), terletak di Blok SN 5, Nomor 12 A, Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor 313/Nagrak/2004 tanggal 30 Agustus 2004;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 545/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 27 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 57/PID/2022/PT BDG tanggal 29 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 12/2017, tanggal 18 September 2017 di hadapan Turut Tergugat II (PPAT - Alfarina, S.H.) yang terlampir dalam berkas perkara pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 545/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 27 Januari 2022) adalah batal dengan segala akibat hukumnya, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat atas objek perkara, untuk menyerahkan sebidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jalan Taman Kenari Nusantara, Blok SN 5, Nomor 12 A Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (objek perkara) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala beban, dan dengan bantuan aparat hukum bila diperlukan;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III (Ka. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor/BPN Kabupaten Bogor) untuk mencoret nama Tergugat (Ny. Santi Trisnawaty Y.) atas sertifikat tanah objek perkara dan mencatatkan kembali nama Penggugat (Nyonya Sinta Hutasoit) pada sertifikat tanah objek perkara - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2922/Nagrak/2004, berupa sebidang tanah seluas 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), NIB : 10.10.16.07.04022 dan SPPT Bumi dan Bangunan Nomor 32.03.140.008.022.07420, terletak di Blok SN 5, Nomor 12 A Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jalan Taman Kenari Nusantara, Ds/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat), dan mengembalikan SHM tersebut di atas kepada pemiliknya yang sah yaitu Penggugat;
7. Menghukum Tergugat serta Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk patuh dan taat menjalankan Putusan *a quo*;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 561/PDT/2023/PT BDG tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 561/PDT/2023/PT BDG *juncto* Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menerima permohonan Kasasi Tergugat Konvensi;
- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Provisi:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Hibah dan Surat Kuasa serta Pelunasan Pembayaran Cicilan Kredit kepada PT. Bank Niaga Tbk. adalah Sah dan Benar;
- Memerintahkan kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor agar Segera Menyelesaikan Konflik Kepemilikan Tanah Milik Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan yang menjadi Kewenangan Menteri Agraria;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat Rekonvensi melanggar sebahagian maupun seluruh isi dari Putusan Provisi ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi yang bersifat moril dan materil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut;
- Kerugian Materil terkait penyelesain dan atau biaya pengurusan permasalahan yang di akibatkan oleh perbuatan Penggugat serta biaya-biaya yang tidak pernah diperhitungkan dan serta diberikan oleh tergugat, serta kehilangan kemanfaatan Hak Atas Tanah Miliknya sehingga Tergugat mohon agar dapat diperhitungkan dan atau ditaksir yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar);
- Kerugian moril Tergugat berupa hilangnya ketenangan, perasaan kesal dan tidak enak hati Penggugat dalam kedudukannya, mohon agar dapat diperhitungkan dan atau ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menghindari Penggugat menunda-nunda pelaksanaan putusan ini, maka Tergugat memohon agar kiranya Penggugat dapat dihukum guna membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- Menyatakan Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat III) dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan atau menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 408 m² dan berikut bangunan rumah tinggal di atasnya (objek sengketa) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2922/Nagrak (semula Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3372/Nagrak) atas nama Penggugat yang dialihkan secara melawan hukum oleh Tergugat kepada Tergugat dengan membuat Akta Jual Beli Palsu, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik resmi obyek sengketa, tetapi hanya atas nama dalam kredit KPR dimana Penggugat tidak



pernah melakukan pembayaran maupun pelunasan sampai ada somasi disampaikan oleh Bank Niaga kepada Penggugat pada tanggal 6 Mei 2011, kemudian Penggugat pada tanggal 25 April 2012 membuat Surat Hibah (*vide* Bukti T- 8) kepada Tergugat serta membuat Surat Kuasa untuk menyelesaikan tanggungannya (*vide* Bukti T-7), yang kemudian semuanya diselesaikan dan dilunasi oleh Tergugat pada tanggal 28 Juli 2017 (*vide* Bukti T-12 dan T-31);

Bahwa oleh karena bukti Tergugat berupa Surat Kuasa (T-7) dan Surat Hibah (T-8) merupakan *waarmerking* oleh Notaris Ida Farida, S.H., dimana *waarmerking* hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan karena surat sudah ditandatangani pada saat di-*waarmerking*, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta di bawah tangan yang tidak didaftarkan dan terhadap kedua bukti surat tersebut telah menyangkal adanya kedua surat tersebut dan Tergugat tidak mengajukan bukti lebih lanjut terkait kedua surat tersebut, maka bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan. Selanjutnya terdapat fakta bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" terkait dengan Akta Jual Beli Nomor 12/2017 yang dibuat oleh Alfarina, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (*vide* Bukti P-5), yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibirong serta Pengadilan Tinggi Bandung, dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-1a dan P-1b), dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tidak pernah ada peralihan hak atas objek sengketa kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NYONYA SANTI TRISNAWATY Y., S.E., BINTI ABDUL SALATIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NYONYA SANTI TRISNAWATY Y., S.E., BINTI ABDUL SALATIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ttd./

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001